

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2877/2531

บริษัท คิกคาปู (ประเทศไทย) จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 78

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ษฎ.กร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา 5 (8)

ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มิได้ให้ความหมายของคำว่าอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ จึงต้องถือตามความหมายทั่วไปของคำดังกล่าวจะถือตามความหมายของกฎหมายอื่นไม่ได้ นำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยไม่ใช่ของกินที่มีลักษณะเพื่อจําจุณชีวิตหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจึงไม่ใช่อาหารแต่เป็นเครื่องดื่มเพราะสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำ แม้จะมีส่วนผสมคือ ถั่วเหลือง น้ำตาล นมผง และไขมันพืชอยู่ด้วยถึงร้อยละ 21.2 และมีคำว่า 'อาหารเสริม' อยู่ที่กล่องบรรจุก็ตามก็แสดงเพียงว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของอาหารอยู่ด้วยเท่านั้น ไม่ใช่ 'อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร' ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(4) ข ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และไม่เป็น 'อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้งหรือถั่ว'ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(10) ด้วย โจทก์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนํ้านมถั่วเหลืองแลคตาซอยจึงได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามมาตรา 5(8) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบการค้าผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองแลคตาซอยซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากถั่วเหลืองและเป็นการผลิตในราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้า แต่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้าในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2528 จึงขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า สินค้าของโจทก์เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฯ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2517 จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้า การประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าน้ำมันถั่วเหลืองแลคตาซอยซึ่งโจทก์ผลิตออกจำหน่าย โดยบรรจุในกล่องปิดผนึกดีตราและเครื่องหมายการค้า เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภาชนะที่มีชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่บนหรือในภาชนะหีบห่อซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ตามบัญชีที่ 1 หมวดที่ 1 (4) ข. ท้ายพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ซึ่งโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อบัญชีดังกล่าวมิได้ให้ความหมายของคำว่า อาหารหรือเครื่องดื่มไว้จึงต้องถือตามความหมายทั่วไปของคำดังกล่าว จะถือตามความหมายของกฎหมายอื่นไม่ได้ตามความหมายทั่วไปนั้นน้ำมันถั่วเหลืองของโจทก์ไม่ใช่ของกินที่มีลักษณะเพื่อค้าจุนชีวิตหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจึงไม่ใช่อาหาร แต่น่าจะเป็นเครื่องดื่มเพราะ

สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำ และเมื่อน้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์มีส่วนผสมคือ ถั่วเหลืองน้ำตาลทรายขาว นมผง และไขมันพืช ซึ่งอาจจัดอยู่ในจำพวกอาหารอยู่ด้วย ถึงร้อยละ 21.2 ก็ตาม ก็แสดงเพียงว่ามีส่วนผสมของอาหารอยู่ด้วย จึงจัดอยู่ในประเภทเครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์จึงไม่อยู่ในบัญชีที่ 1 หมวด 1(1) (ข) ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพราะไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1134/2524 ที่จำเลยอ้างมาเป็นเรื่องนมสดเปรี้ยวยากูลท์ ซึ่งประกอบด้วยนมสดเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 52 จึงถือเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้

มีปัญหาต่อไปว่า น้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์จะได้รับยกเว้นภาษีการค้าเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งหรือถั่วที่ผลิตขายในประเทศไทยแต่ไม่ได้นำเข้าในราชอาณาจักร ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1 (10) ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่า น้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์ไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร จึงไม่อาจเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากแป้งหรือถั่ว ตามบัญชีที่ 1 หมวด 1 (10) ดังจำเลยทั้งสี่ฎีกา เมื่อน้ำนมถั่วเหลืองของโจทก์ไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(4) (ข) และไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญชีที่ 1 หมวด 1(10) ดังได้วินิจฉัยมาแล้วแม้โจทก์จะมีคำว่า 'อาหารเสริม' ระบุไว้ที่กล่าวกระดาศที่บรรจุ น้ำนมถั่วเหลืองก็ทำให้ น้ำนมถั่วเหลืองกลายเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยของโจทก์จึงเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายตามมาตรา 5 (8) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ